

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

5429/25/פ

הצעת חוק פיקוח הכנסת על העברת סיוע הומניטרי מכספי המדינה, התשפ"ה-2025

- | | | |
|--|----|--|
| מטרה | 1. | מטרת חוק זה לעגן את פיקוח הכנסת על עבודת הממשלה בהחלטות להעברת סיוע הומניטרי מכספי המדינה, תוך הבטחת שקיפות, אחריות ושימוש יעיל במשאבים הציבוריים. |
| הגדרות | 2. | בחוק זה –
"הוועדה" – ועדת החוץ והביטחון של הכנסת;
"סיוע הומניטרי" – כסף או שווה כסף המיועד למטרות הומניטריות, הממומן מתקציב המדינה, משאבי המדינה או מטעם כל גוף הממומן על ידי המדינה. |
| חובת אישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת | 3. | (א) לא תאשר הממשלה העברת סיוע הומניטרי אלא באישור הוועדה מראש.
(ב) בקשת הממשלה לאישור הוועדה תוגש בכתב ותכלול את כל אלה –
(1) היקף הסיוע ההומניטרי המבוקש ומקורו התקציבי;
(2) מטרת הסיוע, יעדיו ולוח הזמנים להעברתו;
(3) אמצעי הפיקוח על השימוש בסיוע;
(4) רשימת הפריטים שהועברו באמצעות הסיוע; |

(5) חוות דעת ביטחונית בדבר ההשלכות הביטחוניות של העברת הסיוע המבוקש.

(ג) הוועדה תדון בבקשה בתוך 48 שעות מעת קבלתה, והיא רשאית לאשר את הבקשה, לדחותה, או להתנות את אישורה בתנאים.

(ד) הממשלה לא תהיה רשאית לבצע רכישות למטרות סיוע הומניטרי בטרם אישרה הוועדה את בקשתה כאמור בסעיף זה.

4. חובת דיווח הממשלה תגיש לוועדה, אחת לשלושה חודשים, דיווח אודות היקף הסיוע ההומניטרי שהועבר מחוץ למדינת ישראל במהלך התקופה המדווחת, לרבות פירוט השימושים שנעשו בסיוע, סכומיו ואופן הפיקוח הנעשה על יישום הסיוע.

דבר הסבר

לאחרונה נחשף כי בחודש מאי 2024 אישרה ועדת הפטור המשרדית של משרד הביטחון התקשרויות לרכישת סיוע הומניטרי בסך כ-6.5 מיליון שקלים חדשים מכספי משלם המיסים, שיועדו לרצועת עזה. עם זאת, גורמים רשמיים במשרד הביטחון, מתאם פועלות הממשלה בשטחים וצבא ההגנה לישראל הכחישו את קיומן של עסקאות אלו, ומידע קריטי זה לא הובא כלל לידיעת הציבור או הכנסת.

הצעת חוק זו נועדה לעגן את תפקידה המרכזי של הכנסת בפיקוח על פעולות הממשלה, במיוחד בכל הנוגע להחלטות על העברת סיוע הומניטרי מחוץ למדינת ישראל, מכספי משלם המיסים. החוק המוצע מבקש להבטיח כי כל סיוע הומניטרי, הניתן גם במצבי חירום ובמצבי מלחמה, יידון ויאושר על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הוועדה), תוך שמירה על שקיפות, אחריות ושימוש מושכל במשאבים הציבוריים. בנוסף, הממשלה תהיה רשאית לבצע רכישות למטרות סיוע הומניטרי אך ורק לאחר שקיבלה את אישורה המפורש של הוועדה לבקשה.

כמו כן, מוצע בהצעת החוק להטיל חובה על הממשלה לדווח לוועדה על היקף הסיוע, לרבות סכומיו, אופן השימוש בו, רשימת הפריטים המועברים במסגרתו ודרכי הפיקוח עליו, וזאת באופן שיאפשר פיקוח רציף, מעמיק ושקוף. אישור הצעת החוק יתרום להגברת אמון הציבור במוסדות המדינה ובתהליכי קבלת ההחלטות ושמירה על ביטחון המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בטבת התשפ"ה (27.01.2025)